



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:

FARANDA PIETRO VINCENZO, Giudice monocratico

in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3478/2024 depositato il 19/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240062731929000 IVIE 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il 27/01/2025

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella esattoriale avente ad oggetto somme dovute a seguito di controllo automatizzato - ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 - posto in essere sulla Dichiarazione Modello Unico/2021 (anno d'imposta 2020).

Detto controllo portava ad evidenziare un insufficiente versamento di imposte a titolo di IVIE, atteso che l'Ufficio ha asserito che a fronte di un dovuto di euro 4.123,00 sono stati versati euro 3.529,00.

Sostiene parte ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata in considerazione del fatto che l'importo è stato integralmente versato in data 30.11.2020 a mezzo di due modelli F24 e conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Milano, la quale ha ribadito la piena legittimità della cartella impugnata, considerato che i modelli F24 del 30/11/2020, relativi ad acconti IVIE codice tributo 4044, hanno i seguenti importi:

- IVIE 1° acconto € 2.117,40 (e non come dichiarato dalla parte € 2.711,40)

- IVIE 2° acconto 1.411,60;

Di talché la somma dell'imposta versata a titolo di acconto con detti F24 (2.117,40 + 1.411,60) è di € 3.529,00 ed è quindi legittima l'iscrizione impugnata.

Rileva ancora l'Ufficio che parte ricorrente, in sede di istanza CIVIS ha sostenuto di aver versato la menzionata somma iscritta a ruolo, facendo riferimento ad un F24 di € 595,00 del 28/10/2021: con tale F24 è stata corrisposto il saldo della IVAFE (codice tributo 4043) effettivamente dovuta e dichiarata dallo stesso contribuente come dovuta nel Modello UNICO/2021. Conclude l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Parte ricorrente ha poi depositato una memoria di replica nella quale ribadisce di avere versato la differenza dovuta con il mod F24 del 28.11. Ma di avere errato il codice tributo e reitera quindi le conclusioni già formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia in composizione monocratica, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che, allo stato degli atti, il modello F24 del 28 novembre indica un versamento di imposta di euro 595,00 al quale è stato associato dalla parte ricorrente, il codice tributo 4043, relativo alla IVAFE, imposta da ritenersi dovuta, non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi Modello UNICO/2021, dalla quale sarebbe stato possibile desumere la effettiva debenza della imposta e, di conseguenza, l'eventuale erroneità della indicazione del codice di imposta nel modello F24.

Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.